

تقرير كشف خبرة

القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2024/4757

بناء على انتخابي خبيراً في القضية التنفيذية الحقوقية رقم 2024/4757 والجارية على قطعة الأرض رقم (249) من حوض برتش رقم (1) من أراضي بلدة جديتا لدى سعادة رئيس تنفيذ محكمة بداية حقوق اربد الموقرة وبعد اجراء الكشف الحسي تبين لنا ما يلي:

- 1- مطابقة المبرزات مع بعضها البعض من جهة وعلى الواقع من جهة ثانية .
- 2- وصف شامل ودقيق لقطعة الارض موضوع الدعوى .
- 3- تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض موضوع الدعوى وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار

مع مراعاة ما ورد باحكام المواد رقم (72+75+76) من قانون التنفيذ ومراعاة المذكرات الصعدة من قبل وكيل المدعي ووكيل المدعى عليه ان وجدت بخصوص توضيح موضوع الخبرة والاطلاعي عليها وايداء رايه حول ما ورد فيها وان يقوم الخبير بمهمته بكل تجرد وصدق وامانة وان يقود بالافصاح عن وجود أو عدم وجود أي ضرر أو أسباب من شأنها إثارة الشكوك حول حيادته واستقلاليته عن أي من أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة ان وجد ذلك وكذلك التقيد بعدم تسليم أي وثائق أو مستندات من الخصوم الا من خلال المحكمة واعلام المحكمة باية صعوبات تعترض اداء عمل الخبير او محاولة التأثير عليه من أي طرف وعدم الافصاح عما جاء في تقرير الخبرة وان يرفق الخبير مع تقرير خبرته كشفاً يبين عدد الساعات التي استغرقتها مهمته وان يشتمل تقرير خبرته على اسمه الكامل وعنوانه ومكان عمله وفيما اذا قام باجراء الخبرة واعداد التقرير بذاته او مع آخرين ووصف الدور الذي قام به الآخرون وان يذكر الخبير الوقائع التي تم الاستناد اليها او افترضها في آرائه واستنتاجاته وبيان عدد المرات التي قام بها بزيارة الامر محل كشف وتعداد الوثائق غير المودعة لدى المحكمة بتقريره مع بيان موافقة المحكمة بالحصول عليها ان وجدت وكذلك توضيح الطرق والاسس التي قام باستخدامها لغايات الوصول لاستنتاجاته والآراء والاسس التي توصل اليها في تقرير خبرته ودرجة تأييده لها

ان المبرزات تنطبق على بعضها البعض من جهة وعلى واقع الارض من جهة اخرى وهي من نوع الملك خارج حدود البلديات وهي زراعي خارج التنظيم ضمن حدود بلدية برتش / منطقة جديتا وتبلغ مساحتها (10251) متر مربع تقع في الجهة الشماليه الشرقيه من بلدة جديتا والى الجنوب الشرقي من القصور الملكيه (برتش) وتبعد عنها بحدود (1) كم تقريبا وهي غير منقطعه الشكل تربتها حمراء خفيفه صالحة للزراعة والبناء معا وهي ذات طبيعة طبوغرافية متباينه التضاريس ويتخللها الصخور الثابته والمتحركه وتميل ميلا متوسطا من الشمال الى الجنوب يقع على طول واجبتها الغربية طريق مرسم وغير مفتوح وعلى ابعاد متفاوتة منها توجد بعض الابنية السكنية التي تصلها الخدمات .

- وائني وعلى ضوء هذه المعطيات فإنني اقدر قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض والبالغه مساحتها (10251) م² بمبلغ (8) دنانير فتكون قيمتها تساوي :

$$10251 \text{ م}^2 \times 8 \text{ دنانير} = 82008 \text{ دينار} .$$

وبذلك يكون قيمه حصص المحكوم عليه (محمد خالد محمد رباحه) والبالغه (14) حصه من اصل (120) جامعه الحصص تساوي :

$$82008 \text{ دينار} \div 120 \text{ جامعه الحصص} \times 14 \text{ حصه} = 9567.600 \text{ دينار} .$$

